

<제01장 노동법 총론.제02절 법원의 경합>

[예상][1][1.02-2]단체협약과 개별 근로계약 충돌 시 단체협약에 의한 근로조건 저하 가능성

《[문제1.2]

<사례>

자동차 부품을 제조하는 B사는 상시 500명의 근로자를 고용하고 있으며, 생산직 근로자들로 구성된 C노동조합과 단체협약을 체결하고 있다. B사의 기존 취업규칙에는 근로자가 업무 외 부상으로 휴직하는 경우 휴직 기간 중 기본급의 70%를 지급한다는 규정이 존재하였다. 이후 B사와 C노동조합은 단체협약을 갱신하면서 질병 휴직 시 생계보조비로 월 100만 원을 지급한다는 조항을 신설하였다. 당시 B사 생산직 근로자들의 평균 기본급은 300만 원이었으므로, 기존 취업규칙에 따르면 210만 원을 받을 수 있었으나, 신설된 단체협약에 의하면 110만 원이 적은 100만 원만을 받게 되는 상황이 발생하였다. 또한 B사는 경영 위기를 이유로 C노동조합과 합의하여 향후 2년간 경영 실적에 따라 상여금을 지급하지 않을 수 있다는 내용의 단체협약을 체결하였는데, 이는 매년 기본급의 200%를 상여금으로 지급한다고 명시된 개별 근로자들의 근로계약 내용보다 불리한 것이었다. 생산직 근로자 乙은 업무 외 부상으로 휴직한 후 취업규칙에 따른 휴직급여 지급을 요구하였으며, 또한 근로계약에 명시된 상여금의 지급을 청구하였다. 이에 대하여 B사는 단체협약이 취업규칙 및 근로계약보다 상위 규범이므로 단체협약이 우선 적용되어야 한다고 주장한다.

(물음2) 단체협약과 개별 근로계약이 충돌하는 경우, 단체협약의 개정으로 근로계약상의 근로조건을 낮출 수 있는지 판례의 태도를 근거로 논하시오. (25점)

<문제1.2의 물음2> 단체협약과 개별 근로계약 충돌 시 단체협약에 의한 근로조건 저하 가능성

I. 문제의 제기

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제33조는 단체협약에 정한 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준에 위반하는 근로계약의 부분을 무효로 하며, 무효로 된 부분은 단체협약에 정한 기준에 따르도록 규정하고 있다. 이는 단체협약의 규범적 효력을 명시한 것이다. 그러나 단체협약이 개정되어 기존의 근로계약보다 불리한 내용을 담게 되었을 때, 하위 규범인 근로계약의 유리한 조건이 우선하는지(유리한 조건 우선 원칙) 아니면 단체협약이 직접적으로 규율하여 이를 배제하는지가 쟁점이 된다. 사안에서 생산직 근로자 乙은 단체협약보다 유리한 근로계약상 상여금 지급을 청구하고 있는바, 이하에서는 이에 관한 법리와 판례의 태도를 상세히 검토한다.

II. 단체협약의 규범적 효력과 성질

1. 규범적 효력의 의미

- 단체협약은 노사 간의 합의에 의해 성립하는 계약임에도 불구하고, 법에 의해 근로자와 사용자 사이의 개별적 근로관계를 직접 구속하는 법적 효력을 부여받는다. 이를 규범적 효력이라 하며, 이에 따라 단체협약이 체결되면 그 협약의 적용을 받는 근로자의 근로계약 내용은 단체협약의 기준에 맞게 강제적으로 변경된다.

2. 단체협약의 유리한 조건 배제 여부

- 단체협약이 취업규칙보다 불리하더라도 단체협약이 우선한다는 점에 대해서는 학설과 판례의 견해가 대체로 일치한다. 이는 단체협약이 노동3권에 근거한 집단적 자치의 산물이며, 근로조건에 통일적이고 집단적인 결정을 목적으로 하기 때문이다.

III. 단체협약과 근로계약의 관계에 관한 판례의 태도

1. 종래 판례의 입장 (유리한 조건 우선 원칙 부정)

- 종래 판례는 단체협약이 개정됨으로써 근로자에게 불리하게 근로조건이 변경된 경우에도 그 효력을 폭넓게 인정하였다. 단체협약은 근로자의 대우에 관한 최저기준뿐만 아니라 최고기준이나 절대적 기준을 정할 수도 있다고 보았다. 특히, 노동조합이 사용자와의 협상을 통해 경영 위기 극복 등을 목적으로 근로조건을 하향 조정하기로 합의했다면, 이는 단체교섭권의 정당한 행사에 해당하므로 개별 근로자의 동의 없이도 근로계약 내용을 변경할 수 있다는 취지였다.

2. 최근 판례의 흐름과 법리 (근로계약의 개별적 합의 존중)

- 최근 판례는 취업규칙과 근로계약의 관계에서 유리한 근로계약 우선 원칙을 명시적으로 인정한 바 있다. 다만, 단체협약과 근로계약의 관계에 있어서는 다음과 같은 법리를 제시한다.

(1) 단체협약의 권한과 한계

- 단체협약은 협약 체결 당시 재직 중인 근로자의 근로조건을 집단적으로 결정할 수 있는 권한을 가지지만, 이미 구체적으로 발생하여 근로자의 사적 재산 영역으로 들어온 권리(기발생 임금 등)를 사후에 단체협약으로 소급하여 포기하거나 낮추는 것은 허용되지 않는다.

(2) 근로조건에 하향 변경 가능성

- 판례는 협약자치의 원칙상 노동조합은 사용자와 체결한 단체협약에 의하여 근로조건을 유리하게 변경할 수 있을 뿐만 아니라 불리하게 변경할 수도 있다고 본다. 따라서 단체협약이 개정되어 근로계약보다 불리한 내용을 담게 되었다면, 노조법 제33조에 의해 근로계약 중 단체협약에 저촉되는 부분은 무효가 되고 단체협약의 기준이 적용되는 것이 원칙이다.

3. 검토

- 판례에 따르면 단체협약은 개별 근로계약에 대하여 직접적으로 규율하는 효력을 가진다. 근로계약에서 정한 유리한 조건이 단체협약의 체결이나 개정으로 인해 더 이상 유지되지 않게 되더라도, 그것이 노동조합의 교섭권을 남용한 것이거나 선풍한 풍속 기타 사회질서에 위반하지 않는 한 단체협약의 효력이 우선한다는 것이 확고한 태도이다.

IV. 사안의 적용

1. 상여금 지급 규정의 충돌 분석

(1) 규범의 충돌 상황

- 乙의 근로계약에는 매년 기본급 200%의 상여금 지급이 명시되어 있으나, 새롭게 체결된 단체협약은 경영 실적에 따라 상여금을 지급하지 않을 수 있도록 규정하고 있다. 이는 명백히 단체협약이 근로계약보다 불리한 경우에 해당한다.

(2) 노조법 제33조의 적용

- 노조법 제33조 제1항에 따라 단체협약에 위반하는 근로계약 부분은 무효가 된다. 이때 위반의 의미는 미달하는 경우뿐만 아니라 상회하는 경우를 모두 포함하는 것으로 해석된다. 따라서 단체협약이 상여금 부지급의 근거를 마련했다면, 근로계약상의 상여금 지급 의무는 단체협약에 의해 그 효력을

알게 된다.

2. 경영 위기와 협약자치의 정당성

- B사는 경영 위기를 이유로 C노동조합과 합의하여 상여금 규정을 변경하였다. 이는 노동조합이 기업의 존속과 고용 유지를 위해 단체교섭권을 행사하여 근로조건을 양보한 것으로 볼 수 있다. 이러한 집단적 결정은 개별 근로계약의 유리한 조건을 압도하는 규범적 효력을 가진다.

3. 乙의 청구권 검토

- 乙이 청구하는 상여금이 단체협약 개정 이전에 이미 지급기가 도래하여 구체적인 채권으로 확정된 것이라면 단체협약으로 이를 소급 포기할 수 없으나, 사안은 향후 2년간의 상여금을 대상으로 하고 있다. 따라서 장래에 발생할 상여금에 대해서는 단체협약의 효력이 개별 근로계약에 우선하게 되며, 乙은 기존 근로계약의 내용을 근거로 상여금을 청구할 수 없다.

V. 결론

- 단체협약과 개별 근로계약이 충돌하는 경우, 판례는 단체협약의 규범적 효력과 집단적 자치의 원칙을 중시하여 단체협약의 우선적 적용을 인정한다. 비록 근로계약에 유리한 조건이 명시되어 있다 하더라도, 단체협약이 체결 또는 개정됨으로써 근로조건이 낮아진다면 노조법 제33조에 의하여 근로계약의 해당 부분은 효력을 상실한다. 사안의 경우 B사와 C노동조합이 경영 위기를 이유로 상여금 부지급에 합의한 것은 정당한 협약자치의 영역에 해당하므로, 근로계약상의 유리한 상여금 규정은 단체협약에 의해 실효된다. 따라서 乙의 상여금 지급 청구는 받아들여지기 어려우며, B사의 주장이 법리적으로 타당하고, 결론적으로 근로계약상의 근로조건을 낮출 수 있다.

<보충-결론>

- 단체협약은 노조법 제33조에 의하여 개별 근로계약을 직접적으로 규율하는 직율적 효력을 가진다. 따라서 단체협약이 체결되거나 개정되어 기존 근로계약보다 불리한 내용을 담게 되더라도, 그것이 이미 발생한 권리를 소급 삭감하는 것이 아니며 교섭권의 남용이 없는 한 단체협약의 기준이 우선한다. 사안의 乙은 단체협약에 따라 변경된 근로조건을 수용해야 하며, 기존의 유리한 근로계약을 근거로 상여금을 청구하는 것은 법리적으로 허용되지 않는다.

<보충-직율적>

- 직율적(直律的)이라는 직접적으로 규율한다는 뜻으로, 그 표현은 법학, 특히 노동법 분야에서 단체협약의 규범적 효력을 설명할 때 관용적으로 사용되는 용어이다. 국어사전에는 등재되어 있지 않은 학술적 조어에 가깝다.